Hội đồng xét xử sơ thẩm đã ra bản án trong đó áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 133 BLHS, điểm p khoản 1 Điều 46, khoản 5 Điều 69 BLHS xử phạt Nguyễn Cao Anh 7 năm tù. Gia đình Cao Anh không đồng tình với bản án này và nhờ luật sư giúp làm đơn kháng cáo.

Câu hỏi 9(1 điểm): Anh (chị) hãy giúp Cao Anh viết đơn kháng cáo.

Tình tiết bổ sung

Trong thời hạn kháng cáo, người bị hại Phạm Thị Mười Ba đã làm đơn kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm buộc Nguyễn Cao Anh bồi thường cho bà số tiền là 2 triệu đồng.

Câu hỏi 10(1 điểm): **Hãy nêu nhận định của anh (chị) về kháng cáo của người bị hại?**

C1:
Quyết định của cqđt công an huyện PH là thiếu căn cứ;những tình tiết nêu trên không hề thấy hành vi cướp tài sản:cướp cái gì?

C2:
Trao đổi với cqđt xác định lại mục đích của Cao Anh.

C3:
Công văn trên là đúng.

C4:
Trao đổi với Cao Anh:
Có hay không những hành vi trên và mục đích của những hành vi đó.

C5:
Tập trung lý giải về hành vi của Cao anh và mục đích của hành vi đó không phải là cướp tài sản.

C6:
Không cần đề nghị vì đây không là trường hợp được đình chỉ vụ án theo yêu cầu của người bị hại.

C7:
Xem câu 5

C8:
Can diễn dịch ý của thân chủ mình theo hướng co lợi,như là ý tốt của Cao Anh

C9:
Xem câu 10 đề 42

C10
Kháng cáo của người bị hại là không có cơ sở.

Đề 45: **LSHS/TN-45/240**

Nguyễn Minh Hiến, SN 1968, công tác tại bộ G. Tháng 4/2005, vì vợ đi công tác nước ngoài lâu ngày, Hiến muốn tìm đến một gái bán hoa để giải quyết "bức xúc". Nhập nhoạng tối hàng ngày, khi đưa đón con đi học thêm qua công viên T, Hiến thấy cứ khoảng 30 m có một